

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 171/2544 นายภูเทพ สิทธิถาวร
บริษัทโชคชัยทรัพย์ทวี จำกัด กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 352

ป.วิ.อ. มาตรา 2 (4)

ป.วิ.พ. มาตรา 264

++ เรื่อง ยักยอก (ชั้นไต่สวนมูลฟ้อง) ++

++

++ ทดสอบการทำงานในระบบ CW เพื่อค้นหาข้อมูลทาง online ++

++ ย่อข้อกฎหมายอย่างไม่เป็นทางการ

++ ขอชุดตรวจได้ทำงานย่อข้อกฎหมายระบบ CW โถงกลางชั้น 3 ++

++

++

จำเลยฟ้องโจทก์ต่อศาลในข้อหาละเมิดและเรียกค่าเสียหายระหว่างพิจารณา ศาลได้มีคำสั่งคุ้มครองประโยชน์ชั่วคราวโดยให้จำเลยจัดการเก็บเงินค่าเช่าอาคาร ร้านค้าและแผงลอยในตลาดของโจทก์แล้วนำเงินมาวางศาลทุกเดือนจำเลยได้เก็บเงินค่าเช่าแผงลอยในตลาดแล้วไม่นำไปวางศาล แต่เงินค่าเช่าที่จำเลยรับไว้ดังกล่าว

ยังไม่เป็นเงินของโจทก์ ดังนั้นไม่ว่าจำเลยจะได้เบียดบังเอาเงินที่ได้รับไว้่นั้นเป็นของ
ตนโดยทุจริตหรือไม่ ก็ไม่อาจเป็นความผิดฐานยักยอกทรัพย์ของโจทก์ได้โจทก์ไม่ใช่
ผู้เสียหายไม่มีสิทธินำคดีมาฟ้อง

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ เป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย มีจำเลยที่ ๒ เป็น
กรรมการผู้จัดการ และจำเลยที่ ๓ เป็นลูกจ้างทำหน้าที่เป็นพนักงานเก็บเงินของ
จำเลยที่ ๑ กรณีสืบเนื่องมาจากในคดีแพ่งหมายเลขดำที่ ๖๕๖๖/๒๕๔๐ ของศาลแพ่ง
ซึ่งมีโจทก์และจำเลย (ที่ถูกจำเลยที่ ๑) เป็นคู่ความกัน ศาลได้มีคำสั่งคุ้มครอง
ชั่วคราวก่อนพิพากษา โดยให้จำเลยที่ ๑ เก็บเงินค่าเช่าอาคาร ร้านค้าแผงลอย ใน
ตลาดปัฐวิกรณ์ของโจทก์ ทำบัญชีการเก็บเงิน พร้อมทั้งส่งเงินที่เก็บได้ไปวางไว้ที่
ศาลแพ่งเพื่อประกันความเสียหายจนกว่าจะเสร็จคดีดังกล่าว ต่อมาเมื่อเดือน
พฤษภาคม ๒๕๔๑ วันเวลาใดไม่ปรากฏชัด จำเลยทั้งสามได้ร่วมกันเก็บเงินค่าเช่าจาก
พ่อค้าแม่ค้าที่เข้าทำการค้าขายในตลาดปัฐวิกรณ์ตามคำสั่งศาลรวมเป็นเงิน ๑๑,๕๖๕
บาท จำเลยที่ ๑ มีหน้าที่นำเงินจำนวนดังกล่าวไปวางไว้ที่ศาล แต่จำเลยทั้งสามได้
ร่วมกันยักยอกเบียดบังเงินค่าเช่าที่เก็บได้ดังกล่าวไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว หาได้
นำไปวางไว้ที่ศาลตามคำสั่งไม่ เงินจำนวนดังกล่าวนี้ฝ่ายชนะคดีจะเป็นผู้รับไป
ทั้งหมดการกระทำของจำเลยเป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหาย เพราะหากโจทก์
ชนะคดีก็จะไม่ได้รับเงินจำนวนนี้ เหตุเกิดที่แขวงคลองกุ่มเขตบึงกุ่ม
กรุงเทพมหานคร ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๕๒, ๓๕๓, ๓๕๔,
๘๓, ๘๔

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว วินิจฉัยว่า คดีนี้ปรากฏตามทางนำสืบของโจทก์ ฟังได้ว่า จำเลยทั้งสามได้เก็บเงินค่าเช่าแผงลอยจากพ่อค้าและแม่ค้าบนที่พิพาท จำนวน ๑๑,๕๖๕ บาท แล้วไม่นำมาวางศาลตามคำสั่งศาลแพ่งเท่านั้น จำเลยทั้งสาม มิได้ครอบครองเงินจำนวนดังกล่าวไว้แทนโจทก์คดีนี้ การกระทำของจำเลยทั้งสาม หาเป็นความผิดฐานยกยอกไม่ คดีโจทก์ไม่มีมูล พิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า เงินค่าเช่าตามฟ้องมิใช่เป็นเงินของโจทก์ แต่จะตกได้แก่คู่ความผู้ชนะคดีในคดีแพ่งหมายเลขดำที่ ๖๕๖๖/๒๕๔๐ ของศาลแพ่งเมื่อคดีถึงที่สุด โจทก์ยังมิได้เป็นผู้ชนะคดีจึงมิใช่ผู้เสียหาย ที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า คดีโจทก์ไม่มีมูลแล้วพิพากษายกฟ้องโจทก์มานั้น ศาลอุทธรณ์เห็นฟ้องด้วยในผล พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งลงชื่อในคำพิพากษาศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ฎีกา

ศาลฎีกาตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังได้ตามทางได้สวนว่า จำเลยที่ ๑ เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดมีจำเลยที่ ๒ เป็นกรรมการผู้จัดการและจำเลยที่ ๓ เป็นพนักงานเก็บเงินของจำเลยที่ ๑ ก่อนเกิดเหตุคดีนี้ จำเลยที่ ๑ ได้เป็นโจทก์ฟ้องบริษัทปัฏวิกรณ์ จำกัด และโจทก์คดีนี้เป็นจำเลยต่อศาลตามคดีแพ่งหมายเลขดำที่ ๖๕๖๖/๒๕๔๐ ของศาลแพ่ง ในข้อหาละเมิดและเรียกค่าเสียหายระหว่างการพิจารณา ศาลแพ่งได้มีคำสั่งคุ้มครองประโยชน์ของคู่ความชั่วคราวโดยให้จำเลยที่ ๑ จัดการเก็บเงินค่าเช่าอาคาร ร้านค้าและแผงลอยในตลาดปัฏวิกรณ์ของโจทก์แล้วนำเงินมาวางศาลทุกเดือน เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๑ จำเลยทั้งสามได้เก็บเงินค่าเช่าแผงลอยจากพ่อค้าและแม่ค้าในตลาดปัฏวิกรณ์จำนวน ๑๑,๕๖๕ บาท แล้วไม่นำไปวางศาลตามคำสั่งศาลแพ่งในคดีแพ่งดังกล่าว โดยขณะเกิดเหตุคดีแพ่งดัง

กล่าวยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่ง มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของ
โจทก์ว่า กรณีมีเหตุสมควรที่จะประทับฟ้องของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไปหรือไม่
พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า ขณะเกิดเหตุคดีนี้ คดีแพ่งหมายเลขดำที่ ๖๕๖๖/๒๕๔๐ ของ
ศาลแพ่งยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาเงินค่าเช่าที่จำเลยทั้งสามรับไว้ตามคำสั่งศาล
แพ่งในคดีดังกล่าวจึงยังมีใช่เป็นเงินของโจทก์ ดังนั้นไม่ว่าจำเลยทั้งสามจะได้ร่วมกัน
เบียดบังเอาเงินที่ได้รับไว้่นั้นเป็นของตนโดยทุจริตจริงหรือไม่ ก็ตามก็ไม่อาจเป็น
ความผิดฐานยักยอกทรัพย์ของโจทก์ได้ โจทก์ไม่ใช่ผู้เสียหาย ไม่มีสิทธินำคดีมาฟ้อง
คำพิพากษาศาลฎีกาที่โจทก์อ้างมาในฎีกานั้น ข้อเท็จจริงไม่ตรงกับคดีนี้ ที่ศาล
อุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์มานั้น ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(สุรชาติ บุญศิริพันธ์-กำพล ภู่อุดแสง-วสันต์ สร้อยพิสุทธิ์)

ศาลอาญา - นายสมชาย อักษรรัตนานนท์

ศาลอุทธรณ์ - นายปัญญารัตน์ วีระยะวานิช

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ